

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2026/TT-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6

“1. Bộ Công Thương chỉ định các thương nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước.

2. Thương nhân có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải trực tiếp thực hiện nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, không được ủy quyền, ủy thác cho thương nhân khác thực hiện”.

Điều 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 7, bãi bỏ khoản 4 Điều 7

1. “3. Thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu phải thực hiện việc công bố hợp quy theo quy chuẩn quốc gia; Thương nhân nhập khẩu xì gà phải công bố tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với quy định hiện hành”.

2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 7

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8

1. Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của cơ quan Hải quan, thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan 01 (một) bản chính Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà đã được Cơ quan cấp phép xác nhận

hoặc nộp Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điều, xì gà đã được Cơ quan cấp phép xác nhận cho cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; thương nhân chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ của chứng từ nộp cho cơ quan Hải quan.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 9

1. “1. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp tại UBND tỉnh/thành phố nơi thương nhân có trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến của Cơ quan cấp phép bao gồm:

a) Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điều, xì gà: 02 (hai) bản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hợp đồng nhập khẩu: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

c) Hóa đơn thương mại: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

d) Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) (nếu có);

đ) Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)”.

2. Thay thế cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương” tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 37/2013/TT-BCT bằng cụm từ “Cơ quan cấp phép”.

3. Thay thế cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương” tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 37/2013/TT-BCT bằng cụm từ “Cơ quan cấp phép”.

Điều 5. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 10

1. Thay thế cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương” tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 37/2013/TT-BCT bằng cụm từ “Cơ quan cấp phép”.

2. Thay thế cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương” tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 37/2013/TT-BCT bằng cụm từ “Cơ quan cấp phép”.

Điều 6. Bãi bỏ Điều 11

Bãi bỏ Điều 11.

Điều 7. Thay thế phụ lục I, Phụ lục II

Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 37/2013/TT-BCT bằng phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Cơ quan cấp phép tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT và Thông tư này.

Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền kết luận thương nhân không chấp hành các quy định liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà theo quy định hiện hành và mức độ vi phạm ở mức xử lý hành chính, Cơ quan cấp phép xem xét không

xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà của thương nhân cho đến khi thương nhân khắc phục xong vi phạm.

Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền kết luận thương nhân không chấp hành các quy định liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo quy định hiện hành và mức độ vi phạm ở mức xem xét xử lý hình sự, thương nhân không được làm đầu mối nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước nêu tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này cho đến khi thương nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền miễn hình phạt hoặc xóa án tích theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
3. Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Sinh Nhật Tân

Phụ lục I
DANH MỤC THUỐC LÁ ĐIỀU, XÌ GÀ NHẬP KHẨU
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BCT ngày 24 tháng 02
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)*

Mã hàng			Mô tả hàng hóa
24.02			Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điều, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá.
2402	10	00	- Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, có chứa lá thuốc lá
2402	20		- Thuốc lá điều có chứa lá thuốc lá:
2402	20	10	- - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)
2402	20	20	- - Thuốc lá điều, có chứa thành phần từ đinh hương
2402	20	90	- - Loại khác
2402	90		- Loại khác:
2402	90	10	- - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá
2402	90	20	- - Thuốc lá điều làm từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá

Phụ lục II
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ
NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG THUỐC LÁ ĐIỀU, XÌ GÀ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BCT ngày 24 tháng 02
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TÊN THƯƠNG NHÂN**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

....., ngày ... tháng ... năm ...

V/v đề nghị xác nhận
Đơn đăng ký nhập khẩu tự động
thuốc lá điều, xì gà

Kính gửi¹:
(Địa chỉ:)

Căn cứ Thông tư số 37/2013/TT - BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà và Thông tư số 07/TT/2026/BCT ngày 24 tháng 02 năm 2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2013/TT-BCT, (Tên thương nhân ...), đề nghị¹ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điều, xì gà như sau:

Tên hàng và nhãn hiệu:

Mã số (HS 8 số):

Hợp đồng nhập khẩu số:

Số lượng:

Trị giá (USD):

Nước xuất khẩu:

Chứng từ vận tải số.....(nếu có)

Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số:.....

Sản lượng sản phẩm thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu hàng năm
để tiêu thụ trong nước:

Sản lượng sản phẩm thuốc lá đã sản xuất để tiêu thụ trong nước (từ thời
điểm đầu năm đến thời điểm đề nghị xác nhận nhập khẩu):

Sản lượng sản phẩm thuốc lá đã nhập khẩu để tiêu thụ trong nước (từ thời
điểm đầu năm đến thời điểm đề nghị xác nhận nhập khẩu):

Thương nhân xin gửi kèm theo Đơn đăng ký này bản sao hợp đồng, bản
sao vận đơn (nếu có), bản sao Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và bản sao
hoá đơn thương mại của lô hàng nhập khẩu có đóng dấu sao y bản chính của
thương nhân.

¹ Cơ quan cấp phép

Đề nghị¹ xác nhận Đơn đăng ký nhập khẩu tự động lô hàng nói trên.

Ghi chú:

Đơn đăng ký được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và 01 bản nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.

Đã đăng ký tại ¹
(Ký tên và đóng dấu)

Người đại diện theo pháp luật
của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)